

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1610/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย ชานุรักษ์ คนล้า

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

จำเลยพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารแล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและได้
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้การกระทำทั้งสามตอนต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระ
เดียวกันพฤติการณ์ของจำเลยมีเจตนาเพียงต้องการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจึง
เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,
276, 283, 284, 310

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสอง , 284 วรรคแรก , 310 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 83ให้
เรียง กระทง ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิด ตามมาตรา
276 วรรคสอง , 284 วรรคแรก ให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 276 วรรคสองอันเป็น บท
หนัก ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 16 ปี ความผิดตาม มาตรา 310

วรรคแรก ให้ ลงโทษ จำคุก 1 ปี รวม จำคุก จำเลยทั้งสิ้น 17 ปี ข้อหา อื่น นอกจาก
นี้ ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี อายุ ขณะ กระทำผิดยังไม่
เกิน 17 ปี ลด มาตรการ ส่วน โทษ ลง กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75
แล้ว ให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองจำคุก 8 ปี
ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรกจำคุก 6 เดือน รวม จำ
คุก 8 ปี 6 เดือน นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่าเมื่อ วันที่ 10
กรกฎาคม 2531 เวลา ประมาณ 13 นาฬิกา จำเลย ได้ขับ รถจักรยานยนต์ โดย มี
นางสาว เกียรติสุดา โพธิ์แป้น ผู้เสียหาย นั่ง ช้อน ท้าย ตรง กลาง นาย ทวี มโนสงค์
เพื่อน จำเลย นั่ง ช้อน ท้าย ใน ตอนท้าย จาก บ้าน หมู่ ที่ 2 ตำบล ขุนทะเล อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ไป ที่ บ้าน นาย นอบ มโนสงค์ ลุง ของ นาย
ทวี ที่ ตำบล ดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ต่อมา วันที่ 6
กันยายน 2531 ผู้เสียหาย และ บิดา ของ ผู้เสียหาย ได้ เข้าแจ้งความ ต่อ พันตำรวจ
โท งามศักดิ์ เกื้อจรรณู พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอ เมือง
สุราษฎร์ธานี ว่า จำเลย กับ นาย ทวี ช่มชื่น กระทำ ชำเรา ผู้เสียหาย ซึ่ง พันตำรวจ
โท งามศักดิ์ ได้ ส่งตัว ผู้เสียหาย ไป ตรวจ ร่างกาย ที่ โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี ผล
การ ตรวจปรากฏว่า ผู้เสียหาย ตั้ง ครรภ์ ประมาณ 6 อาทิตย์ ตาม ผล การ ตรวจ
ชั้นสูตรของ แพทย์ เอกสาร หมายเลข จ. 4 ซึ่ง ต่อมา ทาง โรงพยาบาล ได้ ทำแท้งให้ ผู้
เสียหาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2533 นาย ดาบตำรวจ ประสิทธิ์ ขุนทองจันทร์ เจ้า

พนักงาน ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร ตำบล ขุนทะเล ได้ จับ จำเลย ตามหมายจับ ที่ พนักงานสอบสวน ได้ ออก ไว้ ตาม บันทึก การ จับกุมเอกสาร หมายเลข จ. 3

ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย มี ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับนาย ทวี มโนสงค์ ล่อลวง ผู้เสียหาย ไป ทำการ ข่มขืน กระทำ ชำเรา ตาม ฟ้อง หรือไม่ จำเลย กล่าวอ้าง ใน ฎีกา ว่า ผู้เสียหาย เบิกความ เกี่ยวกับพฤติการณ์ ที่ อ้างว่า ถูก จำเลย กับ นาย ทวี เข้า ข่มขืน กระทำ ชำเรา แตกต่าง กับ ที่ ได้ ให้การ ไว้ ใน ชั้น สอบสวน ทำให้ เห็น เป็น พิรุณ ว่า มิได้เบิกความ ตาม ความ เป็น จริง เหตุ ที่ ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า จำเลยร่วมกับ นาย ทวี ข่มขืน กระทำ ชำเรา ผู้เสียหาย ก็ เพราะ ถูก บิดา ของ ผู้เสียหาย บังคับ ให้ กล่าวหา จำเลย เนื่องจาก ไม่พอใจ ที่ จำเลย มี ส่วน เกี่ยวข้องกับ การ หลบหนี ไป ของ ผู้เสียหาย กับ นาย ทวี และ แม้ จำเลย นำ นางสาว มิรินต้า โพธิ์แป้น มา เบิกความ ได้ ก็ ไม่อาจ ชี้ ชัด ได้ว่า ผู้เสียหาย ชอบพอกับ นาย ทวี และนายนับ สุทธิพันธ์ กำนัน ตำบล ดอนตะโก พยาน จำเลย เบิกความ ว่า เมื่อ พยาน ได้ ถาม ผู้เสียหาย แล้ว ผู้เสียหาย บอก ว่า ผู้เสียหาย สมัครงใจ มา กับ นาย ทวี คำเบิกความ ของ นาย นับ ซึ่ง เป็น คนกลาง ไม่มี ส่วนได้เสีย กับ จำเลย จึง มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ว่า ผู้เสียหาย ไป กับ นาย ทวี โดย สมัครงใจ โดย ที่ จำเลย มิได้ เกี่ยวข้อง กับ การ ร่วมประเวณี ระหว่าง ผู้เสียหาย กับ นาย ทวี แต่ อย่างไรก็ดี พยานหลักฐาน ที่ โจทก์ นำสืบ จึง ยัง เป็น ที่ สงสัย อยู่ ว่า จำเลย ได้ กระทำผิดตาม ฟ้อง หรือไม่ ควร ยก ประโยชน์ แห่ง ความ สงสัย ให้ เป็น คุณ แก่ จำเลยเห็นว่า ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า จำเลย บอก ว่า ป้า ของ ผู้เสียหาย ที่ ป่วยอยู่ โรงพยาบาล ใกล้ จะ ถึงแก่ความตาย แล้ว จะ พา ผู้เสียหาย ไป ดูผู้เสียหาย หลง เชื่อ จึง นั่ง ซ้อน ท้ายรถ จักรยานยนต์ ไป กับ จำเลย แต่จำเลย กลับ พา ผู้เสียหาย ไป ที่อื่น แล้ว รับ นาย ทวี เพื่อน จำเลย นั่ง ซ้อน ท้ายรถ จักรยานยนต์ คัน เดียว กัน นั้น ไป ที่ บ้าน ญาติ ของ นาย ทวี ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดย นาย ทวี ใช้ อาวุธปืน ชู บังคับ ไม่ให้ ผู้เสียหาย ขัดขืน เมื่อ ไป ที่ บ้าน ญาติ นาย ทวี แล้ว ใน

ตอน กลางคืน จำเลย ได้ ใช้ อาวุธปืน ชู บังคับ ผู้เสียหาย แล้ว ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหายจาก นั้น นาย ทวี ก็ ใช้ อาวุธปืน ชู บังคับ ผู้เสียหาย แล้ว ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย อีก ต่อมา จำเลย กับ นาย ทวี ได้ พา ผู้เสียหาย ไป ที่อื่น อีก หลาย แห่ง และได้ ผลัด กัน ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย อีกหลาย วัน หลังจาก นั้น นาย ทวี บังคับ ให้ ผู้เสียหาย ไป กับ นาย ทวี และ ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย โดย ตลอด จน เวลา เกือบ สอง เดือนผู้เสียหาย จึง หลบหนี ออก มา ได้ เมื่อ หนี ออก มา ได้ แล้ว ผู้เสียหาย ได้ ไป พบพี่สาว ที่ บ้านพัก ศูนย์ ช่าง ที่ 10 แล้ว เล่า เรื่อง ที่ เกิดขึ้น ให้ พี่สาว ได้ ไป ตาม บิดา ผู้เสียหาย มา จาก นั้น ผู้เสียหาย ได้ ไป แจ้งความต่อ พันตำรวจโท งามศักดิ์ เกื้อจรรูญ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี ว่า จำเลย กับ นาย ทวี ร่วมกัน ล่อลวง ผู้เสียหาย ไป ทำการ ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย ซึ่ง ตรง กับ ที่นาง ประไพ โพธิ์แป้น มารดา ผู้เสียหาย ซึ่ง เบิกความ ว่า เมื่อ ผู้เสียหาย หลบหนี มา แล้ว ผู้เสียหาย ได้ เล่า ให้ พี่ ว่า จำเลย กับนาย ทวี ล่อลวง ไป ทำการ ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย บิดา ผู้เสียหาย จึง พา ผู้เสียหาย ไป แจ้งความ ต่อ พนักงานสอบสวน พัน ตำรวจโท งามศักดิ์ พนักงานสอบสวน พยานโจทก์ ก็ เบิกความ ว่า ผู้เสียหาย ได้ มา แจ้งความ ว่า ถูก จำเลย กับ นาย ทวี หลอกลวง พา ไป ทำการ ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา จน ผู้เสียหาย ต้อง หลบหนี ออก มา คำเบิกความ ของ ผู้เสียหายดังกล่าว ย่อม มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ว่า จำเลย ได้ ล่อลวง ผู้เสียหายไป แล้ว ใช้ อาวุธปืน ชู บังคับ ผู้เสียหาย แล้ว ข่มขืน กระทำ ข้ำเราผู้เสียหาย หลาย ครั้ง หลาย วัน เพราะ หาก ไม่เป็น ความจริง แล้วผู้เสียหาย ซึ่ง เป็น ญาติสนิท กับ จำเลย และ ไม่เคย มี เรื่อง โกรธเคืองกับ จำเลย มา ก่อน คง ไม่ กล้า เบิกความ ยืนยัน ถึง การกระทำ ผิด ของ จำเลยและ เป็น การ ทำให้ ผู้เสียหาย ต้อง ได้รับ ความ อับอายขายหน้า เช่นนั้นและ คำเบิกความ ของ นาย ประไพ กับ พันตำรวจโท งามศักดิ์ ยัง สอดคล้อง ต้อง กัน กับ คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย อีก ด้วย ดังนั้น เมื่อ พิจารณา

คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ประกอบ กับ พยานหลักฐาน อื่น ตาม ที่โจทก์ นำสืบ แล้ว เชื่อ ว่า ผู้เสียหาย ได้ เบิกความ ตาม ความสัจย์ จริงหา ได้ แก่แล้ว กล่าวหา จำเลย ดัง ที่ จำเลย กล่าวอ้าง ไม่ แม้ คำเบิกความใน ชั้น ศาล ของ ผู้เสียหาย จะ แตกต่าง กับ คำให้การ ชั้นสอบสวน อยู่ บ้างก็ เป็น เพียง แตกต่าง ใน รายละเอียด ปลืดย่อย เท่านั้น หา ทำให้ สารสำคัญเสีย ไป แต่อย่างใด ไม่ ข้อ ที่ จำเลย กล่าว อ้าง ว่า ผู้เสียหาย รักใคร่ ชอบพอกับ นาย ทวี ผู้เสียหาย จึง สมควรใจ ไป กับ นาย ทวี โดย ที่ นางสาว มิรินดำ โพธิ์แป้น ก็ รู้ ดี นั้น เมื่อ จำเลย ไม่นำ นางสาว มิรินดำ มา เบิกความ ยืนยัน ให้ เห็น เป็น ดัง ที่ จำเลย อ้าง แล้ว ข้ออ้าง ดังกล่าว จึง ไม่มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ และ ที่ อ้างว่า นาย นับ สุทธิพันธ์ ได้ เบิกความ ว่า เมื่อ สอบถาม ผู้เสียหาย แล้ว ผู้เสียหาย บอก ว่า สมควรใจ มา กับ นาย ทวี จน นาย นับ ได้ บันทึก ความสมควรใจ ของ ผู้เสียหาย ไว้ จึง แสดง ว่า ผู้เสียหาย สมควรใจ มา กับ นาย ทวี นั้น เห็นว่า คำเบิกความ ของ นาย นับ ไม่ สม เหตุผล เพราะ หาก ได้ บันทึก ถึง ความสมควรใจ ของ ผู้เสียหาย ไว้ จริง แล้ว นาย นับ หรือ จำเลย ย่อม มี บันทึก ดัง กล่าว มา แสดง ได้ แต่ นาย นับ ก็ เบิกความ ว่า บันทึก ดังกล่าว หาย ไป แล้ว คำ เบิกความ ของ นาย นับ ที่ ว่า ผู้เสียหาย สมควรใจ มา กับ นาย ทวี จึง เป็น พิรุณ ไม่มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ ดัง ที่ จำเลย กล่าวอ้าง พยานหลักฐาน โจทก์ จึง รับฟัง ได้ แจ่มชัด ว่า จำเลย ได้ กระทำผิด ตาม พ้องที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย ว่า จำเลย กระทำผิด ตาม พ้อง นั้น ชอบแล้วฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น แต่ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ว่า จำเลย กระทำความผิด ฐาน พา หญิง ไป เพื่อ การ อนาจาร และ ฐาน ข่มขืน กระทำ ข้ำเราหญิง ซึ่ง มิใช่ ภริยา ของ ตน อัน มี ลักษณะ เป็น การ โทรมหญิง กรรมหนึ่งและ ฐาน หน่วงเหนี่ยว กักขัง ผู้อื่น อีก กรรมหนึ่ง รวมเป็น 2 กรรม นั้นเห็นว่า ความผิด ฐาน พา หญิง ไป เพื่อ การ อนาจาร ตาม ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 284 วรรคหนึ่ง ฐาน ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา หญิง ซึ่ง มิใช่ ภริยาของ ตน อัน มี ลักษณะ เป็น การ โทรมหญิง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 276 วรรคสอง และ ฐาน หล่วงเหี่ยว กักขัง ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 310 ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง นั้น การกระทำ ทั้ง สามตอน ดังกล่าว ต่อ
เนื่อง เชื่อม โยง อยู่ใน วาระ เดียว กัน พฤติการณ์ ของ จำเลยคดี นี้ มี เจตนา
เพียง ต้องการ ข่มขืน กระทำ ข้ำเรา ผู้เสียหาย เท่านั้นจึง เป็น การกระทำ กรรม
เดียว เป็น ความผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ที่ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น
เป็น การ ไม่ชอบ เห็นควร แก้ไข ให้ ถูกต้อง "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสอง จำคุก 8 ปี กระทั่ง เดียว นอกจาก ที่ แก้ ให้เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

การวินิจฉัยปัญหาเรื่องการกระทำความผิดหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมในทางทฤษฎีใช้หลักวินิจฉัยว่า"เจตนาเดียวหรือหลายเจตนา"ถ้าเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนากระทำความผิดเจตนาเดียวในการกระทำนั้นแต่ต้องด้วยบทบัญญัติที่เป็นความผิดหลายบทถือเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90แต่ถ้าเป็นการกระทำที่เกิดจาก

การกระทำหลายเจตนาในการกระทำของผู้นั้น ถือเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต้องลงโทษทุกกรรมแต่ไม่เกินโทษขั้นสูงที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา91กำหนด จากแนววินิจฉัยของศาลฎีกาการหลอกลวงหญิงไปเพื่อการอนาจาร หนึ่งเห็นวักกขังและข่มขืนกระทำชำเราหญิงนั้นอาจเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือเป็นความผิดหลายกรรมก็ได้ทั้งนี้โดยศาลวางหลักในการวินิจฉัยในเรื่องนี้โดยอาศัยหลักพิจารณาเรื่อง"ความมุ่งหมายอันเดียวกันในการกระทำนั้น"กล่าวคือถ้าผู้กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเป็นอย่างเดียวกันแล้วแม้ว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหลายอย่างศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกันดังข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า"การกระทำทั้งสามตอนดังกล่าวต่อเนื่องเชื่อมโยงอยู่ในวาระเดียวกัน พฤติการณ์ของจำเลยในคดีนี้มีเจตนาเพียงเพื่อต้องการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเท่านั้นจึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท" ข้อเท็จจริงในทำนองดังกล่าวศาลฎีกาเคยวางแนววินิจฉัยไว้หลายฉบับดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2105/2527 จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นความผิดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วและผู้เสียหายจะกลับบ้านจำเลยไม่ยอมให้กลับกอดรัดและขู่ว่าจะทำร้ายหนึ่งเห็นวักกขังผู้เสียหายไปตลอดคืนเป็นหลายกระทงคือกระทงแรกความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา276ส่วนอีกกระทงหนึ่งคือหนึ่งเห็นวักกขังตามมาตรา310 คำพิพากษาศาลฎีกาที่1518/2522 จุดพาหญิงไปข่มขืนกระทำชำเราและกักขังไว้เป็นความผิดฐานจุดหญิงตามมาตรา284กระทงหนึ่งมาตรา310ฐานหนึ่งเห็นวักกขังอีกกระทงหนึ่งกับฐานข่มขืนกระทำชำเราโดยการโหมหญิงตามมาตรา276วรรคสองอีกกระทงหนึ่งการข่มขืนตามมาตรา276กระทำหลายครั้งหลายวันก็เป็นความผิดกรรมเดียวต่อเนื่องกันจากเจตนาเดิม คำพิพากษาศาลฎีกาที่1514/2532(ประชุมใหญ่) จำเลยที่1กับพวกขับรถพาผู้เสียหายไปยังที่เปลี่ยวแล้วปลุกปล้ำจับหน้าอกและถอดเสื้อกางเกงผู้เสียหายพอดีมีรถบรรทุกผ่านมาจำเลย

ที่1จึงขับรถพาผู้เสียหายไปยังบ่อเลี้ยงปลาและดึงตัวผู้เสียหายลงมาจากรถจำเลย
ที่1กอดจับผู้เสียหายจำเลยที่2กระชากกางเกงของผู้เสียหายออกผู้เสียหายฉีกหลุด
แล้วโดดลงไปในบ่อเลี้ยงปลาจำเลยที่1และที่2กับพวกพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นมาจะตาม
ลงไปกดน้ำให้ตายบ้างเอาไฟซ็อตบ้างทั้งมีพวกจำเลยบางคนถอดเสื้อกางเกงออกหมด
บางคนเหลือแต่กางเกงในเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าขึ้นต้องทนทรมานอยู่ในบ่อ
ถึง1ชั่วโมงเศษและที่ผู้เสียหายขึ้นจากบ่อก็เพราะถูกหลอกว่าพวกจำเลยไปหมดแล้ว
ผู้เสียหายจึงขึ้นมาแล้วถูกจำเลยที่1ที่2กับพวกจับตัวข่มขืนกระทำชำเราการกระทำ
ของจำเลยที่1และที่2จึงเป็นความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารและฐานหน่วง
เหนี่ยวกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพ การที่จำเลยที่1และที่2หน่วงเหนี่ยวผู้เสียหาย
ไว้ก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะเอาตัวผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราซึ่งเป็นความประสงค์
แต่แรกแล้วการกระทำดังกล่าวจึงต่อเนื่องตลอดมาโดยไม่ขาดตอนการกระทำของ
จำเลยที่1และที่2จึงเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ข้อเท็จจริง
จากคำพิพากษาทั้งสามฉบับดูประหนึ่งว่าจะวินิจฉัยไปคนละทางแต่หากพิจารณาแล้ว
เห็นได้ว่าศาลถือเอาการกระทำที่ต่อเนื่องกับความมุ่งหมายที่จะกระทำผิดเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินว่าจะลงโทษผู้กระทำความผิดเดียวหรือหลายกรรมซึ่งในประเด็นนี้
ศาสตราจารย์ จิตติติงศภัทิย์ เคยให้ความเห็นในทำนองไม่เห็นด้วยไว้ในบันทึกท้าย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่1514/2532ไว้โดยท่านให้ข้อคิดไว้ว่า "ความประสงค์เดียวกัน
ตั้งแต่แรกจนจบเพื่อข่มขืนกระทำชำเรานั้นไม่ใช่หลักที่จะวินิจฉัยว่าเป็นกรรมเดียว
ในกรณีที่เจตนากระทำความผิดต่างฐานกันซึ่งยังเป็นการเข้าใจที่ผิดในความหมาย
ของหลักที่ว่าเจตนาเดียวกันในการกระทำหลายอันที่ถือเป็นกรรมเดียวกันแต่ถ้า
ศาลถือว่าการกระทำที่เป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังและการข่มขืนกระทำชำเราเป็นการ
กระทำที่ต่อเนื่องกันไปจึงมีเจตนาเดียวกันก็ไม่ผิดหลักแต่ศาลมิได้ถือเช่นนั้น" ถ้าถือ
ตามหลักที่ท่านศาสตราจารย์ จิตติติงศภัทิย์ ได้วางไว้ในบันทึกดังกล่าวเหตุผลของ
ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่1610/2538ซึ่งวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดเดียว

โดยถือว่าเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงในวาระเดียวกันโดยมีเจตนาเพื่อข่มขืน
กระทำซ้ำเราผู้เสียหายจึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่น่าจะตรงกับความหมายของคำ
ว่า"กรรมเดียวโดยถือหลักเจตนาเดียวกัน"ตามที่ท่านได้อธิบายซึ่งถ้าพิจารณา
จากข้อเท็จจริงในคดีแล้วเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่ถือได้ว่ามีเจตนากระทำความผิด
ต่างกันคือการพาหญิงไปเพื่อการอนาจารการข่มขืนกระทำซ้ำเราในลักษณะโทรม
หญิงและการหน่วงเหนี่ยวกักขังไว้จึงถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมดังเช่นคำวินิจฉัย
ของคำพิพากษาศาลฎีกาที่1518/2522ข้างต้น อย่างไรก็ตามก็ดีคำว่า"เจตนาเดียวกัน"ใน
การวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมนั้น
มิได้หมายความว่าเจตนาที่จะกระทำความผิดต่างฐานกันเพราะฉะนั้นความผิด
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทคงจะต้องถือว่าเป็นหลายเจตนาเนื่องจากเป็น
เจตนาที่แยกออกได้ในแต่ละฐานแต่ความหมายว่าผู้กระทำมีเจตนาที่จะกระทำการ
เรื่องเดียวกันนั้นและในการกระทำโดยเจตนาเดียวกันนั้นได้กระทำฝ่าฝืนกฎหมายหลาย
บทด้วยกันจึงถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ดังนั้นถ้า
พิจารณาเห็นว่ากระทำความผิดของจำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาจะพาผู้เสียหายไปเพื่อการ
อนาจารโดยการหน่วงเหนี่ยวกักขังและประสงค์จะข่มขืนกระทำซ้ำเราโดยการโทรม
หญิงมาตั้งแต่แรกจึงได้ดำเนินการตามที่เจตนาร่วมกันดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยได้พาหญิงไปเพื่อการ
อนาจารและข่มขืนกระทำซ้ำเราในลักษณะโทรมหญิงเมื่อกระทำเสร็จแล้วจึงกักขังไว้
ต่อเพื่อจะกระทำการข่มขืนในวันต่อไปดังนี้มีลักษณะของการกระทำความผิดที่แยก
เจตนาในการกระทำแต่ละครั้งแม้จะมีกระทำที่ต่อเนื่องกันก็ไม่ถือว่าเป็นเจตนาเดียว
ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดหลายกรรม ?ณรงค์ใจหาญ?